

주의·개선 요구

제 목 : 중요규정 개정절차 미준수
담 당 부 서 : 인사총무실, 기획조정실
내 용

1. 업무개요

국가과학기술인력개발원(이하 “인력개발원”이라 한다)은 한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)의 부설기관으로 과학기술 인재개발 및 교육 전문기관 역할을 수행하고 있다. 인력개발원은 동 업무를 효율적으로 수행하기 위한 규정의 제정 및 개정은 법령과 기획평가원의 「정관」, 인력개발원 「운영규정」 등을 따르도록 되어 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

기획평가원 「정관」 제21조(이사회 의결사항)에 따르면 이사회는 총 11개 호의 사항을 의결하도록 되어 있으며, 특히 「정관」 제21조 제8호에는 중요규정의 제정 또는 변경에 관한 사항을 이사회 의결사항으로 [표 1]과 같이 규정하고 있다. 또한, 「정관」 제34조(규정의 제정) 제2항에는 인사급여·직제·회계규정 및 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 규정은 이사회 의결 대상으로 정하고 있다.

[표 1] 이사회 의결사항

연번	주요내용	연번	주요내용
1	연도별 사업계획 및 예산의 승인에 관한 사항	7	기본재산 또는 기금의 설정에 관한 사항
2	결산의 승인에 관한 사항	8	중요규정의 제정 또는 변경에 관한 사항
3	임원의 선임과 해임에 관한 사항	9	부설기관 등의 설치에 관한 사항
4	중요재산의 처분에 관한 사항	10	기타 법령·정관에서 이사회의 의결을 요구하는 사항
5	1년을 초과하는 장기차입금에 관한 사항	11	전 각호 이외의 사항으로서 이사회가 필요하다고 인정하는 사항
6	정관의 변경에 관한 사항		

인력개발원의 운영은 「운영규정」 제2조에 따라 법령, 정관, 이사회의 의결로 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규정의 적용을 받는 것으로 되어 있다. 특히 인력개발원은 「운영규정」 제21조(인력개발원의 내규) 제1항에 따라 사업 및 업무의 특수성에 따라 필요한 요령, 지침 및 기준 등을 별도로 정하여 시행할 수 있으나, 소관업무를 수행함에 있어서 동 규정과 제1항에서 정한 것을 제외하고는 기획평가원의 정관 및 원규를 적용한다고 되어 있다. 또한 「운영규정」 제7조(권한의 위임)에 따라 인력개발원은 인력개발원의 운영 및 관리에 관하여 [표 2]와 같은 사항은 기획평가원의 원장과 사전에 협의하여야 한다.

[표 2] 기획평가원의 원장과 사전 협의사항

연번	주요 사항
1	중장기 발전계획에 관한 사항
2	경영목표수립에 관한 사항
3	1년 이상의 장기차입금 및 주요자산의 취득과 처분·관리에 관한 사항
4	제21조 제1항에 따른 내규 중 인사 및 급여에 관한 사항
5	기타 기획평가원 운영에 중대한 영향을 주는 사항

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 인력개발원은 인사·급여·직제·회계규정 등과 같은 중요규정 등을 개정함에 있어 기획평가원 「정관」 제21조(이사회의 의결사항)와 제34조(규정의 제정)에 따라 처리하지 않고, 인력개발원 「원규관리규칙」 제19조(원규의 확정)¹⁾에 따라 운영규정만을 이사회 승인 대상으로 보고 있고, 인사·급여·직제·회계규칙의 개정사항을 원장 결재로만 처리하였다.

따라서 2020년 1월부터 2022년 10월까지 인사·급여·직제·회계규칙 등에 대한 개정사항 13건([표 3])은 이사회의 의결을 통해 승인받지 않았으며, 동 규정 개정 시 기획평가원의 원장과 사전에 협의하지 않았음이 확인되었다.

[표 3] 인사·급여·직제·회계규칙 등 중요규정 개정현황

직제규칙	회계규칙	인사규칙	급여규칙	계
5건	3건	4건	1건	13건

주 : 중요규정 개정(2020.1.~2022.10.31.) 세부내역은 별표 참조

1) 제19조(원규의 확정) 위원회의 심의를 거친 원규의 제·개정안은 다음 각 호의 절차를 거쳐 확정된다.

1. 운영규정 : 원장의 결재를 거친 후 한국과학기술기획평가원 이사회의 승인을 받는다.
2. 제1호 외의 원규 : 원장의 결재를 받는다.

관계자 의견

인력개발원 담당부서에서는 감사결과를 받아들이면서 앞으로는 중요규정의 변경에 관한 사항은 이사회 승인을 통해 시행할 수 있도록 하겠으며, 인력개발원장 결재를 받아 원규를 확정할 수 있도록 하는 「원규관리규칙」 제19조(원규의 확정)를 개정하여 중요규정의 이사회 승인을 명시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

국가과학기술인력개발원장(인사총무실장, 기획조정실장)은

- ① 중요규정 개정 시 기획평가원 「정관」 및 인력개발원 「운영규정」 등을 철저히 준수하시기 바라며, (기관주의)
- ② 주요규정 개정 시 이사회 승인을 통해 시행할 수 있도록 「원규관리규칙」의 관련 조항을 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

[별표] 중요규정 개정(2020.1. ~ 2022.10.31.) 세부내역

연번	원규명	구분	제·개정일자	개정사유	합계
1	직제 규칙	개정	2020.03.27	- 인력개발원장의 궐위 또는 유고 시 직제순위에 의거하여 직무를 대행하도록 조항 수정	5건
2		개정	2020.07.02	- 조직개편 후 부서를 반영한 운영조직 조항 수정	
3		개정	2020.12.23	- 자율팀의 직제팀 승격 및 부서장 직급 추가를 위한 세칙 개정	
4		개정	2021.03.08	- 인재연구본부 기능 강화 조직개편을 위한 세칙 개정	
5		개정	2021.12.23	- 조직개편을 위한 직제규칙 개정	
6	회계 규칙	개정	2020.03.10	- 본원(KISTEP)의 회계규정 개정(2019.12.18.)에 따라 관련내용을 반영하여 인력개발원 회계세칙 개정	3건
7		개정	2020.10.29	- '과학기술분야 정부출연연구기관 등의 회계기준' 및 '국가연구개발사업 연구비관리매뉴얼'을 반영하여 회계용어 변경	
8		개정	2021.12.01	- 원규 진단정비 사업결과, 세칙-요령-지침 3단계를 규칙-요령-지침 3단계로 변경	
9	인사 규칙	개정	2020.03.27	- 항 내용 반영하여 규정 제목 수정(제14조) - 보직 및 승진제한시 제한 기간 명확화(제14조 제2항) - 직무 관련 금품비위, 성범죄로 수사기관으로부터 그 사실이 통보된 자의 경우 직위해제 사유로 신설(제33조제5호) - 인사위원회 심의사항 중징계 제외	4건
10		개정	2020.05.14	- 부부 동시 육아휴직 등 허용(제30조)	
11		개정	2021.12.01	- 원규 진단정비 사업결과, 세칙-요령-지침 3단계를 규칙-요령-지침 3단계로 변경	
12		개정	2021.12.29	- '21년 본원(KISTEP) 종합감사 처분 결과, 비위행위자 승진 제한 강화 등 인사규칙 개선·보완 - 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 및 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」을 준용하여 조항 개정	
13	급여 규칙	개정	2021.12.01	- 원규 진단정비 사업결과, 세칙-요령-지침 3단계를 규칙-요령-지침 3단계로 변경	1건